

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

GLADYS DE LOURDES MUÑIZ
DEMANDANTE
VS.

PABLO J. RODRÍGUEZ RIVERA,
ANA SANTOS, SOCIEDAD DE
BIENES GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS,
JUNTA ADMINISTRATIVA QUINTAS
DE LA REINA

CODEMANDADOS

Sobre:
INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE)

MOCIÓN EN REPLICA A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante **GLADYS DE LOURDES MUÑIZ** de epígrafe por conducto del abogado que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. El 19 de agosto de 2025 se sometió demanda en el presente caso de epígrafe.
2. Para el 23 de octubre de 2025 la parte codemandada JUNTA ADMINISTRATIVA QUINTAS DE LA REINA por conducto de su representación legal, sometió moción de desestimación.
3. Para el 31 de octubre de 2025 la parte codemandada PABLO J. RODRÍGUEZ RIVERA, ANA SANTA y SOCIEDAD BIENES GANANCIALES, por conducto de su representación legal sometió moción de desestimación.
4. La parte codemandada, sostiene que el emplazamiento fue notificado erróneamente a nombre de **Ana Santos**, cuando el nombre correcto es **Ana Santa**.
5. Es menester señalar que los servicios contratados para realizar dicho emplazamiento emitieron una Declaración Jurada en la que detalla las circunstancias del acto de emplazamiento y aclara lo ocurrido. Haciendo constar que la Sociedad de Bienes Gananciales fue debidamente emplazada, habiendo sido identificada la Sra. Ana Santa, manifestó ser cónyuge de PABLO RODRIGUEZ RIVERA y que su nombre era ANA SANTA Y NO ANA SANTOS, en presencia de su esposo, quien confirmó en el momento que la persona a quien se hacía referencia era su esposa. (Véase Anejo I).

6. De los hechos consignados se desprende claramente que el único inconveniente fue un error ortográfico en el apellido, sin que ello afecte la validez del emplazamiento realizado.
7. El defecto alegado es **subsancable**, no provoca nulidad automática, no le causó indefensión y la codemandada **admitió conocimiento del pleito** al comparecer su esposo PABLO JUAN RODRÍGUEZ RIVERA.
8. Aquí **no hay controversia sobre quién es la parte correcta**, la codemandada es **Ana Santa**, quien tiene conocimiento del caso.
9. Por tanto, muy respetuosamente se le solicita al Honorable Tribunal que nos **permita subsanar el nombre** y continúe el caso en sus méritos.
10. En León v. Restaurante el Tropical nuestro mas alto foro expuso:

Ahora bien, la validez de un emplazamiento no queda viciado por el hecho de que en el epígrafe del emplazamiento se indique imperfectamente el nombre del demandado. Esto, claro está, siempre y cuando pueda razonablemente concluirse que la persona demandada fue realmente notificada de la reclamación en su contra y no se perjudiquen sustancialmente sus derechos esenciales. León v. Restaurante el Tropical, 154 DPR 249, 258 (2001).

11. Cónsono con lo anterior, la Regla 4.8 de Procedimiento Civil, supra, permite enmendar el emplazamiento o el diligenciamiento del mismo en cualquier momento y a discreción del tribunal salvo que dé así hacerlo se perjudicarían sustancialmente los derechos de la parte contra quien se expidió en emplazamiento. Específicamente dispone: En cualquier momento, a su discreción y en los términos que crea justos, el tribunal puede permitir que se enmiende cualquier emplazamiento o la constancia de su diligenciamiento, a menos que se demuestre claramente que dé así hacerlo se perjudicarían sustancialmente los derechos esenciales de la parte contra quien se expidió el emplazamiento. Finalmente recordemos que, en lo que concierne al alcance de las Reglas de Procedimiento Civil, éstas serán interpretadas de modo que faciliten el acceso a los tribunales, el manejo del proceso judicial y de manera que garanticen una solución justa rápida y económica de todo procedimiento. *Regla 1, Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.*
12. En colusión un error ortográfico no afecta la perfección de un emplazamiento como sucede en este caso. Solicitamos al Honorable que declare *No ha lugar* la moción de desestimación presentada por los codemandados en este caso.

POR TODO LO CUAL, solicitamos muy respetuosamente de este Honorable

Tribunal, tome conocimiento de lo antes expuesto, declare con lugar y conceda según solicitado, en relación a enmendar el nombre de la codemandada en la demanda o su emplazamiento, según la discreción del Honorable Tribunal.

CERTIFICO el envío de la presente moción a través del sistema SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Germán, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 2025.

F/LCDO. CARLOS CRUZ MARTÍNEZ
RUA: 21,522
URBANIZACIÓN SALAMANCA, CALLE
TOLEDO # 229, SAN GERMÁN,
PUERTO RICO 00683
TEL. (787) 517-4668
EMAIL: CCRUZLEGAL@GMAIL.COM